FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

HỌC VIỆN TƯ PHÁP
MÔN THI KỸ NĂNG TRANH TỤNG CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ
Thời gian: 180 phút

Ngày 27/9/2005, Công ty M (doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có trụ sở tại thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) và anh Phương ký hợp đồng lao động thời hạn 1 năm. Công việc theo hợp đồng là bảo vệ công ty; mức lương chính: 1.500.000 đồng/tháng; Phụ cấp: 300.000 đồng/tháng. Hết hạn hợp đồng lao động ký ngày 27/9/2005, Công ty M và anh Phương lại ký tiếp hợp đồng lao động thứ hai với thời hạn 1 năm (từ 29/9/2006 đến 29/9/2007). Mức lương, phụ cấp và công việc vẫn như cũ. Sau khi HĐLĐ thứ hai hết hạn, anh Phương vẫn tiếp tục làm việc tại công ty. Ngày 30/10/2007, anh Phương được phân công làm tổ trưởng Tổ bảo vệ của Công ty, mức lương chính vẫn là 2.000.000đ/tháng nhưng phụ cấp là 500.000 đ/tháng.

Ngày 1/11/2007, Công ty M lập một biên bản yêu cầu Tổ bảo vệ của Công ty (gồm anh Phương, anh X, anh H và anh T) ký vào Biên bản cam kết là không khiếu nại quá trình làm việc trước đây của công ty. Tổ bảo vệ cho rằng nội dung biên bản có ảnh hưởng đến quyền lợi của anh em nên không đồng ý ký.

Ngày 26/11/2007, Tổng giám đốc Công ty M ra Quyết định số 177/QĐ - CMV.07 điều động anh Phương chuyển sang công nhân Tổ bảo quản kể từ ngày 01/12/2007. Theo quyết định này thì anh Phương sẽ hưởng lương theo chế độ khoán sản phẩm. Khi nhận quyết định điều động, anh Phương không đồng ý, anh đã làm đơn khiếu nại gửi lên Tổng giám đốc công ty xin được làm bảo vệ nhưng Tổng giám đốc không chấp nhận.

Câu hỏi 1: (1.5 điểm) Theo anh (chị) Quyết định số 177/ QĐ - CMV.07 của Tổng giám đốc công ty M là 1 sự thay đổi nội dung hợp đồng lao động hay là việc tạm điều chuyển người lao động làm việc khác trái nghề? Vì sao?

Tình tiết bổ sung

Trong thời gian từ 1/12/2007 trở đi, anh Phương đến tham gia trực cùng Tổ bảo vệ nhưng Phòng Hành chính – Tổng hợp của Công ty M không đồng ý, họ không cho phép anh Phương ký vào sổ trực bảo vệ.

Ngày 14/12/2007, Công ty M thông báo lần 1 (đại diện Công ty M - ông H trực tiếp đến Tổ bảo vệ thông báo) về việc Công ty quyết định điều động anh Phương sang Tổ bảo quản.

Ngày 24/12/2007, Công ty M thông báo lần 2 cho anh Phương về việc chuyển anh sang Tổ bảo quản, anh Phương không đồng ý và quyết định ở lại Tổ bảo vệ.

Ngày 30/12/2007, căn cứ vào 2 bản báo cáo của Tổ bảo quản về việc anh Phương không có mặt tại Tổ theo Quyết định điều động số 177/QĐ - CMV.07 ngày 26/11/2007, Công ty M đã triệu tập cuộc họp kỷ luật để tiến hành xử lý kỷ luật đối với anh Phương.

Ngày 02/01/2008, Phó tổng giám đốc Công ty M được sự uỷ quyền của Tổng giám đốc đã ra Quyết định số 10/QĐ - CMV. 08 buộc thôi việc đối với anh Phương. Theo Quyết định này thì anh Phương bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc với lý do đã tự ý nghỉ việc quá 5 ngày cộng dồn trong một tháng, 20 ngày cộng dồn trong một năm không có lý do chính đáng theo điểm c khoản 1 Điều 85 Bộ luật lao động.

Ngày 13/1/2008, anh Phương nhận được Quyết định buộc thôi việc. Cho rằng việc Công ty M buộc thôi việc mình là trái pháp luật, ngày 1/12/2008, anh Phương đã nộp đơn khởi kiện vụ tranh chấp tại toà án với các yêu cầu:

(1) Toà án buộc Công ty M huỷ Quyết định số 10/QĐ - CMV. 08 và nhận anh trở lại làm việc theo HĐLĐ đã ký;

(2) Công ty M phải bồi thường cho anh Phương những khoản tiền sau: Tiền lương những ngày không được làm việc từ ngày 02/1/2008 cho đến khi toà án giải quyết xong vụ án; 02 tháng tiền lương và phụ cấp lương;